

स्टीव कनिका

बनाम

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 9815/2024)

27 अगस्त 2024

[न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां]

विचारार्थ मुद्दा

अपीलकर्ता के पिता ने वर्ष 2006 में प्रत्यर्थी संख्या 1/न्यू ओखला औद्योगिक और विकास प्राधिकरण (नोएडा) के अधीन एक भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन किया था। अपीलकर्ता के पिता का 08.11.2007 को निधन हो गया था। 01.10.2009 को आयोजित एक खुली लॉटरी के बाद, अपीलकर्ता के पिता को 26.10.2009 को एक भूखंड आवंटित किया गया था। हालाँकि, नोएडा ने 21.09.2011 को इस आधार पर आवंटन रद्द कर दिया कि जिस दिन इस तरह का ड्रा आयोजित किया गया था यह उस दिन एक मृत व्यक्ति के पक्ष में किया गया था।

हेडनोट

आवंटन – भूखंड/भूमि का आवंटन – अपीलकर्ता ने कहा कि अपीलकर्ता के दिवंगत पिता द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में नोएडा में आवेदन किया गया था और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के पास जो भी सिविल अधिकार हैं वह उसकी मृत्यु पर अगली पीढ़ी/कानूनी प्रतिनिधियों को हस्तांतरित होता है:

अभिनिर्धारित किया: तथ्य यह है कि अपीलकर्ता के पिता ने यथोचित रूप से आवेदन किया था और आवंटन के लिए पूर्वनिर्धारित सभी आवश्यक शर्तों को पूरा कर रहे थे, जिसके बाद वास्तविक ड्रा निकाला गया और आवंटन पत्र जारी किया गया; निःसंदेह यद्यपि उनके निधन के बाद – अपीलकर्ता के पिता के निधन से वह अधिकार समाप्त नहीं होगा जो अपीलकर्ता में निहित था – अपीलकर्ता अपने पिता का कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी है – वर्तमान मामले में, पत्र दिनांक 10.11.2009 द्वारा, अपीलकर्ता ने 08.11.2007 को अपने पिता के निधन के बारे में नोएडा को सूचित किया था – पत्र दिनांक 23.11.2009 के साथ, अपीलकर्ता ने दस्तावेजों के साथ, 7,46,825/- रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट भी जमा किया था, जो आज तक नोएडा के पास है, जैसा कि

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

अपीलकर्ता ने कहा है – नोएडा को पहली बार में डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार करने के लिए किसने प्रेरित किया और फिर आवंटन रद्द करने के बाद भी उसे अपने पास रखने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है – इसके अलावा, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि नोएडा को आवंटन रद्द करने में दो साल क्यों लग गए, एक बार, स्वीकार्य रूप से, जब उन्हें अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु के बारे में पता था – यदि रद्दीकरण 10.11.2009 के निकट हुआ होता या नोएडा ने डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया होता या उसके तुरंत बाद उसे वापस कर दिया होता, तो इस मामले का भाग्य अलग मोड़ ले सकता था – कुल मिलाकर, अपीलकर्ता ने अदालत के हस्तक्षेप के लिए एक मामला बनाया है – नोएडा को अपीलकर्ता के नाम पर नया आवंटन पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। [पैरा 8, 10, 11]

उद्धृत केस कानून

ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम मंजू जैन [2010] 10 एससीआर 134 : (2010) 9 एससीसी 157 – में अंतर किया गया।

मुख्य शब्दों की सूची

आवंटन; भूखंड का आवंटन; मूल आवंटी की मृत्यु; ड्रा निकालना; आवंटन रद्द करना; सिविल आधिकार; कानूनी प्रतिनिधि; मृत्यु की सूचना; डिमांड ड्राफ्ट की स्वीकृति; नये सिरे से आवंटन पत्र।

निम्न मामले से उत्पन्न

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 9815/2024
डब्लूसी संख्या 71420/2011 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 21.10.2019 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण पी.एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री ऐश्वर्या चंदर।

अस्वीकरण:
“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण अनिल कौशिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, शशांक शेखर सिंह।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया और क्रमशः प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल कौशिक और विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक शेखर सिंह को सुना। अनुमति प्रदान की गई।

2. इस मामले में शामिल मुद्दा सरल है।

तथ्यात्मक अवलोकन:

3. अपीलकर्ता के पिता ने वर्ष 2006 में प्रत्यर्थी संख्या 1/न्यू ओखला औद्योगिक और विकास प्राधिकरण (इसके बाद 'नोएडा' के रूप में संदर्भित) के अधीन एक भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता को कंपनी के अन्य निदेशकों की सहमति और अनापत्ति के आधार पर, कंपनी के लिए अपनी ओर से आवेदन करने के लिए अधिकृत किया गया था। 01.10.2009 को आयोजित एक खुली लॉटरी के बाद, अपीलकर्ता के पिता को 26.10.2009 को एक भूखंड आवंटित किया गया था, जिसके लिए अपीलकर्ता के पिता के पक्ष में उसी तारीख का आवंटन पत्र जारी किया गया था। आवंटन प्लॉट संख्या 144, ब्लॉक-सी, सेक्टर-100, नोएडा का था, जिसकी माप 176.40 वर्गमीटर थी।

4. हालाँकि, इस बीच, मूल आवंटनी यानी अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु 08.11.2007 को हो गई थी।

5. मामले को ध्यान में रखते हुए, नोएडा ने 21.09.2011 को इस आधार पर आवंटन रद्द कर दिया कि जिस दिन लॉटरी निकाली गई थी उस दिन यह एक मृत व्यक्ति के पक्ष में किया गया था। उक्त कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका, रिट सी संख्या 71420/2011 दायर की जिसे एक खण्ड पीठ द्वारा 21.10.2019 (इसके बाद 'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित) को खारिज कर दिया गया था।

तर्क:

6. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलकर्ता के दिवंगत पिता द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में नोएडा में आवेदन किया गया था और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के पास जो भी सिविल अधिकार हैं वह उनकी मृत्यु पर अगली पीढ़ी/कानूनी प्रतिनिधि को हस्तांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, यह तर्क दिया गया कि जैसे ही पिता का निधन हुआ, अपीलकर्ता ने उनकी जगह ले

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ली। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता के दिवंगत पिता के पक्ष में अर्जित सभी अधिकार, यानी ड्रॉ में विचार किए जाने का अधिकार, अपीलकर्ता को हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में ड्रॉ में सफल होने पर आवंटन पत्र भी जारी कर दिया गया। श्री पटवालिया का तर्क है कि नोएडा द्वारा गलत तरीके से आवंटन रद्द किया गया है।

7. इसके विपरीत नोएडा के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि कानून के अनुसार केवल ड्रॉ में सफल होने पर ही भूखंड का आवंटन जारी रहना जरूरी नहीं है। श्री कौशिक ने कहा कि ड्रॉ में सफलता किसी अधिकार का सृजन नहीं करती। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि जिस व्यक्ति के पक्ष में आवंटन किया गया है मृत होने के कारण, कानून में इस तरह के आवंटन को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और नोएडा ने ठीक ही आवंटन रद्द किया है, खासकर इस कारण से कि अपीलकर्ता ने कभी भी अपने पिता के निधन के बारे में नोएडा को सूचित नहीं किया, आवंटन पत्र जारी होने के बाद ही ऐसा किया। जारी किए गए। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के **ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम मंजू जैन, (2010) 9 एससीसी 157** में निर्णय का उल्लेख किया, प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 21¹ पर है।

विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष:

8. मामले पर विचार करने के बाद, हमें अपीलकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों में बल मिलता है। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता के पिता ने उचित रूप से आवेदन किया था और आवंटन के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा कर रहे थे, जिसके बाद वास्तविक ड्रॉ हुआ और आवंटन पत्र जारी किया गया; निःसंदेह यद्यपि उनके निधन के बाद हुआ। हमारे विचार में, अपीलकर्ता के पिता के निधन से अपीलकर्ता को प्राप्त अधिकार समाप्त नहीं होगा। अपीलकर्ता अपने पिता का कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी है।

9. नोएडा की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति का मूल्यांकन किया गया और उनके द्वारा अवलम्ब लिए गए उपरोक्त निर्णय का हमने परीक्षण किया है। नोएडा के आचरण के कारण आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि हम इफ्रा पर विचार करते हैं। हमें नहीं लगता कि मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों में यह फैसला लागू होता है। **मंजू जैन (उपरोक्त)** का मामला कई कारणों से भिन्न है:

(i) उसमें प्रत्यर्थी ने 'अस्पष्ट' दलील ली है कि आवंटन पत्र के बारे में उन्हें कभी सूचित नहीं किया गया था;

(ii) मांगी गई राशि उसके द्वारा कभी जमा नहीं की गई, और;

(iii) आधार यह था कि 'यदि कोई आदेश पारित किया जाता है लेकिन संबंधित पक्ष को सूचित नहीं किया जाता है, तो यह कोई कानूनी अधिकार नहीं बनाता है जिसे कानून की अदालत के माध्यम से लागू किया जा सकता है,

1. '21. केवल ड्रॉ/आवंटन पत्र आवंटन का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। संभावित आवंटियों की पहचान करने के उद्देश्य से ड्रॉ की प्रणाली का सहारा लिया जा रहा है। यह केवल आवंटि की पहचान करने का एक मोड, एक तरीका, एक प्रक्रिया यानी चयन की प्रक्रिया है। यह अपने आप में कोई आवंटन नहीं है। केवल आवंटि की पहचान या चयन से चयनित व्यक्ति को आवंटन का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। (देखें डीडीए बनाम पुष्पेंद्र कुमार जैन [1994 पूरक (3) एससीसी 494: एआईआर 1995 एससीसी 1])'

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

क्योंकि यह तब तक प्रभावी नहीं होता है जब तक कि इसे सूचित नहीं किया जाता है।²

10. मौजूदा मामले में, पत्र दिनांक 10.11.2009 द्वारा, अपीलकर्ता ने 08.11.2007 को अपने पिता के निधन के बारे में नोएडा को सूचित किया था। आगे, अपीलकर्ता ने नोएडा को सूचित किया कि कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक होने के नाते, अपने पिता की तरह, वह नोएडा के साथ एक अनुबंध निष्पादित करने में सक्षम था। दिनांक 23.11.2009 और 18.10.2010 के पत्रों के माध्यम से, अपीलकर्ता ने नोएडा से आवंटन के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया। दिनांक 23.11.2009 के पत्र के साथ, अपीलकर्ता ने दस्तावेजों के साथ 7,46,825/- रुपये (सात लाख छियालीस हजार आठ सौ पच्चीस रुपये मात्र) का एक डिमांड ड्राफ्ट भी जमा किया था, जो आज भी नोएडा के पास है, जैसा कि अपीलकर्ता ने कहा है। नोएडा को पहली बार में डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार करने और फिर आवंटन रद्द करने के बाद भी उसे बरकरार रखने के लिए किस बात ने प्रेरित किया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। यह समझना भी कठिन है कि नोएडा को आवंटन रद्द करने में दो साल क्यों लग गए, एक बार, यह स्वीकार करते हुए कि उसे कम से कम 10.11.2009 से अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु के बारे में पता था। यदि रद्दीकरण 10.11.2009 के निकट हुआ होता या नोएडा ने डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया होता या उसके तुरंत बाद उसे वापस कर दिया होता, तो इस मामले का भाग्य अलग मोड़ ले सकता था।

11. रिट याचिका सूचीबद्ध होने के पहले दिन, 13.12.2011 को उच्च न्यायालय ने नोएडा को निर्देश दिया था कि वह किसी और के पक्ष में भूखंड का आवंटन न करे। यह आदेश रिट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भी जारी रहा। इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के पहले दिन यानी 02.06.2020 को पक्षकारों को उक्त तिथि को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। घटनाओं के अनुक्रम के मद्देनजर, जैसा कि घटित हुआ है, और समग्र परिप्रेक्ष्य में, अपीलकर्ता ने न्यायालय के हस्तक्षेप का मामला बनाया है।

12. उपरोक्त कारणों से, नोएडा को आज से चार सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता के नाम पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर नया आवंटन पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि दिनांक 26.10.2009 के मूल आवंटन पत्र में उल्लेख किया गया था, इस संशोधन के साथ कि समय-सीमा आज से लागू होगी।

13. आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है; तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

14. आई.ए. संख्या 42353/2020 एवं 42349/2020 को अनुमति दी जाती है। आई.ए. संख्या 42504/2020 का निस्तारण किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील को अनुमति दी गयी।

हेडनोट तैयारकर्ता: अंकित ज्ञान

2 मंजू जैन (उपरोक्त) का पैरा 24

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”